

7.3 – REGLEMENTS DES DIFFERENDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LA CLIENTELE

Circulaire n° 9/W/2016 du 10 juin 2016 fixant les modalités de fonctionnement du dispositif de médiation bancaire⁴³³

Le Wali de Bank Al-Maghrib ;

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1^{er} rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment ses articles 24 et 158 ;

Après avis du Comité des établissements de crédit émis le premier juin 2016 ;

Fixe, par la présente circulaire, les modalités de fonctionnement du dispositif de médiation bancaire.

Article premier

Le dispositif de médiation bancaire désigné ci-après « dispositif » a pour objet le règlement à l'amiable des différends pouvant naître entre les établissements de crédit et leur clientèle.

Article 2

Le dispositif de médiation doit indiquer dans ses documents constitutifs :

- l'objet ;
- les organes de gouvernance et leur composition ;
- les ressources ;
- les règles de gestion et de fonctionnement ;
- les modalités et les formes selon lesquelles les établissements assurent la prise en charge efficace des dossiers de médiation ;
- les modalités de l'approbation du dispositif de médiation.

Il doit définir, dans le cadre de son règlement de médiation, les modalités de sa saisine et de traitement des demandes de médiation.

Article 3

Le dispositif de médiation doit désigner un ou plusieurs responsables, désigné ci-après « Médiateur », devant présenter toutes les garanties d'honorabilité et d'impartialité et justifier d'une expérience professionnelle et de compétences appropriées en matière juridique et financière.

La durée du mandat du médiateur est fixée par les documents constitutifs du dispositif de médiation.

Article 4

Toute personne intervient dans le processus de traitement des demandes de médiation est soumise à un code d'éthique qui fixe les règles garantissant une totale impartialité et indépendance du dispositif de médiation.

Elle est tenue à l'obligation de confidentialité et de secret professionnel, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

⁴³³ Arrêté d'homologation n°2813-16 du 20 septembre 2016, publié au Bulletin officiel n°6666 du 19 avril 2018.



Article 5

Le dispositif de médiation doit être doté d'un effectif qualifié et suffisant ainsi que de moyens techniques nécessaires qui lui sont adaptés.

Il met en place des procédures internes pour le traitement des demandes de médiation et fixe des délais de traitement appropriés à chaque typologie de demande de médiation. Ces délais ne peuvent excéder trente (30) jours ouvrés pour toute demande jugée recevable.

En cas de survenance de circonstances justifiant la prorogation du délai de traitement fixé dans le règlement, le médiateur doit en informer les parties concernées.

Article 6

Les demandes de médiation peuvent être établies par l'initiative des clients ou des établissements.

Les demandes de médiation provenant des clients ne peuvent être acceptées par le médiateur que si l'objet de leur grief a déjà été instruit par l'établissement concerné sans succès.

Article 7

Le médiateur dispose d'un délai de 10 (dix) jours ouvrés pour se prononcer sur la recevabilité de toute demande de médiation.

Si la demande est jugée irrecevable par le médiateur, la réponse à adresser au client doit justifier le motif d'irrecevabilité, tout en l'informant des voies de recours possibles.

Article 8

Au terme de l'instruction de toute demande de médiation, le médiateur établit, par écrit, un accord transactionnel devant être signé par lui, le client et l'établissement concerné.

En cas d'échec de la médiation, le médiateur établit un procès-verbal constatant la position de chacune des parties au différend.

Article 9

Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à la date de sa publication au bulletin officiel.